

DECRETO-LEI N. 3.688/1941 (CONTRAVENÇÕES PENAIS)

Contravenção penal – é um crime pequeno, entretanto, é a lei que dispõe se a conduta é contravenção ou crime – se é uma infração de menor potencial ofensivo (pena máxima não ultrapassa 2 anos) – vai para o juizado especial criminal.

Obs.: alguns doutrinadores chamam a contravenção penal de delito liliputiano.

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Introdução

A referida lei traz as regras gerais e tipifica as condutas entendidas como contravenção penal, trazendo as regras que distinguem as contravenções dos crimes/delitos.

Parte Geral – Artigos 1º ao 17 da LCP.

Parte Especial – Artigos 18 ao 70 da LCP.

Obs.: flagrante delito (flagrante de crime) – também é possível flagrante de contravenção – confusões terminológicas na Constituição.

ATENÇÃO

A parte geral é a que mais cai em prova.

Obs.: um exemplo de contravenção é o jogo do bicho.

Obs.: *stalking* era contravenção penal e virou crime (art. 147-A do CP).

Infração Penal

Obs.: o crime é fato típico, ilícito e culpável – infração penal também.

No Brasil, o conceito de infração penal foi subdividido em duas espécies (sistema dicotômico), sendo que a infração penal é o gênero e as espécies são o crime e a contravenção penal.

Lei de Introdução ao CP – art. 1º – para ser crime, a pena será reclusão ou detenção cumulada ou não com multa.

Exemplo: homicídio – reclusão de 6 a 20 anos.

ANOTAÇÕES

Na contravenção penal, a pena é prisão simples e/ou multa cumuladas, alternadas ou sozinhas.

Exceção: delito/crime – art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Lei Antidrogas) – delito do usuário – pena de advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa aplicada até 5 meses se primário e até 10 meses se reincidente – se a pessoa não cumprir, aplica-se sucessivamente admoestação verbal e, por último, multa.

A diferença não é ontológica, mas axiológica – a diferença não está na essência, mas ao valor que a lei dá.

Contravenção penal – sinônimos: crime formiga, delito liliputiano, crime vagabundo, crime-anão.

DIFERENÇAS ENTRE CRIMES E CONTRAVENÇÕES

Penas

Crime – reclusão (fechado, semiaberto e aberto) e detenção (semiaberto e aberto – inicialmente – pode haver regressão para o fechado).

Contravenção penal – prisão simples e multa.

A pena máxima de cumprimento que uma pessoa vai cumprir relacionada a um crime é de 40 anos – o Pacote Anticrime alterou de 30 para 40 anos.

Obs.: prisão simples – a pena máxima de cumprimento é de 5 anos.

Exemplo: por que aplicar 200-300 anos se a pena máxima de cumprimento é 40 anos? – na hora de verificar os benefícios de execução, estes são aplicados na pena aplicada (definitiva) e não aos 40 anos – progressão de regime de 50% é relacionada aos 200 anos e não aos 40 anos – o indivíduo não progride.

A prisão simples é sem rigor penitenciário e será em regime semiaberto ou aberto.

Será em estabelecimento especial ou em seção especial de prisão comum (colônia agrícola – semiaberto ou casa do albergado – aberto – art. 33 do CP), desde que fique sempre separado.

Se a pena não ultrapassa 15 dias, o trabalho é facultativo.

ANOTAÇÕES



No caso de prisão comum, o trabalho é facultativo para os presos provisórios (somente o trabalho interno) e para os presos políticos.

Obs.: trabalho externo, regime fechado, entidade privada – o preso tem que consentir.

Penas acessórias

Art. 12. As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos:
I – a incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público;

Obs.: na interdição sob n. I, por um mês a dois anos, o condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a ela inerente;

II – a suspensão dos direitos políticos.

Obs.: na interdição sob n. II, o condenado à pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução da pena ou a aplicação da medida de segurança detentiva.

Limite das Penas

• Crimes

Para os crimes, prevê o Código Penal em seu artigo 75 que o máximo da pena cumprida será de 40 anos: “Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.”

• Contravenções

Para as contravenções penais, a regra é diferente, pois o tempo máximo de cumprimento de pena é de 05 anos, art. 10 da Lei das Contravenções Penais: “Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a cinco anos, nem a importância das multas ultrapassarem cinquenta contos.”

ANOTAÇÕES



Não se aplica mais o “cinquenta contos”, aplica-se o art. 2º da Lei n. 7.209/1984 – alterou toda a parte geral do Código Penal – em legislações especiais ultrapassadas, aplica-se a multa conforme o Código Penal.

Pena – de Multa

Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a cinco anos, nem a importância das multas ultrapassar cinquenta contos.

As expressões de multa devem ser aplicadas conforme o Código Penal (art. 2º da Lei n. 7.209/1984):

1. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

2. O valor do dia-multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

3. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

Conversão da multa em pena privativa de liberdade

A Lei das Contravenções Penais prevê em seu artigo 9º a conversão da multa em pena privativa de liberdade:

Art. 9º A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção. (revogado)

Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os limites de quinze dias e três meses.

O Código Penal não mais prevê a conversão de multa em PPL.

Suspensão Condicional da Pena (*Sursis*)

Na Lei das Contravenções Penais a pena pode ser suspensa pelo prazo de 01 a 03 anos, essa é a previsão do art. 11:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

No Código Penal a suspensão da pena é vinculada à quantidade de pena recebida na sentença, a saber:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wallace França de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
